

1500162-37.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Rodrigo Jae Hwa An

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... inicial do sentenciado. Nesse sentido:

Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena-base acima do mínimo legal - Maus antecedentes - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior - Possibilidade - Recurso provido. Regime fechado - Possibilidade - Reiteração delitiva - Maus antecedentes - Condenação pelo crime de roubo - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500162-37.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500162-37.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 446/2019 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUIZ WANDERLEY DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Jae Hwa An

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUIZ WANDERLEY DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e VI (feminicídio) c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

O acusado foi pronunciado, e, estando o feito em ordem, submeteu-se a julgamento popular nesta data.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, respondendo afirmativamente, por maioria, ao primeiro, segundo e terceiro quesitos; negativamente ao quarto; e afirmativamente quinto e sexto quesitos, tudo por maioria.

Diante disso, de acordo com a soberana decisão do E. Conselho de Sentença, reconhecido que o acusado praticou o delito que lhe é imputado (Crime de homicídio duplamente qualificado na forma tentada) passo ao cálculo da pena, atento às regras

esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Para o crime de homicídio qualificado são previstas as penas abstratamente de 12 a 30 anos de reclusão.

Circunstâncias Judiciais.

a) Culpabilidade: excede ao tipo, eis que foram diversas as facadas, com elevado risco à vida da vítima. A fls. 77 anota-se a constatação de que houve ferimento corto contuso por arma branca, com acotovelamento de nervos da base cardíaca. A ofendida ficou por muito tempo impossibilitada de trabalhar, tendo que fazer diversos procedimentos cirúrgicos para se recompor. Outro ponto que demonstra uma maior gravidade da situação é o fato de que o acusado, mesmo ciente de que vigorava medida protetiva em seu desfavor, se aproximou da vítima e praticou o delito, em claro e intencional descumprimento da medida judicialmente deferida (processo nº 1500022-70.2018.8.26.0028).

b) Antecedentes: verifica-se da folha de antecedentes (fls. 395/396) que o réu já foi definitivamente condenado com sentença transitada em julgado em 30/09/2021 por crime praticado em 21/01/2018 (autos nº 0000681-56.2018.8.26.0028). Assim, cabe a exasperação da pena inicial do sentenciado. Nesse sentido:

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena-base acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior – Possibilidade – Recurso provido. Regime fechado – Possibilidade – Reiteração delitiva – Maus antecedentes – Condenação pelo crime de roubo – Gravidade concreta do delito – Crime praticado contra idoso com emprego de simulacro – Regime mais gravoso justificado – Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500520-27.2019.8.26.0451; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021).

c) Conduta Social: Nada de desabonador até a data dos fatos.

d) Personalidade: Faltam subsídios adequados ao seu exame.

e) Motivos: O motivo do crime será sopesado na segunda fase.

f) Circunstâncias: Não excedem ao tipo.

g) Consequências: Não excedem ao tipo.

h) Comportamento da vítima: Não se pode sopesar concretamente o grau de sua contribuição para a ocorrência do crime, na medida em que nada há nos autos que demonstre as teses apresentadas pela defesa.

Pena base:

Ponderados os aspectos supra analisados, e considerando a culpabilidade (diversos sendo os motivos que elevam a gravidade dos fatos) e os antecedentes desfavoráveis do réu, fixo-lhe a pena base em 1/4 acima do mínimo legal, em 15 anos de reclusão. Circunstâncias Legais.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Presente ainda a agravante do motivo fútil (art. 61, II, a, do CP). Promovo a compensação entre as circunstâncias, ficando mantida a pena intermediária nos patamares acima.

Causas de Aumento e Diminuição.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento a serem ponderadas.

Presente a causa de diminuição da tentativa. No caso, a empreitada criminosa se aproximou da consumação, tanto que a ofendida ficou debilitada por longo período e o laudo pericial constatou perigo de vida decorrente dos atos praticados. O delito praticamente se consumou, sendo que a morte da ofendida apenas não ocorreu porque o acusado, quando da prática do delito, viu os guardas no local, cessando a empreitada delituosa.

Assim, adoto o patamar mínimo para reduzir a pena, fixando-a em 10 anos de reclusão.

Pena Definitiva.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, fixo definitivamente a reprimenda em 10 anos de reclusão.

Regime de Cumprimento da Pena.

Cumprirá o condenado a pena em regime inicialmente fechado, nos termos dos artigos 33, § 2.º, alínea e §3º, ambos do Código Penal, dadas as circunstâncias negativas

ponderadas na primeira fase e o quantum da pena.

Tendo em vista a quantidade da pena aplicada, bem como o fato de o crime ter sido cometido mediante violência contra a pessoa, incabível é a substituição do art. 44 do Código Penal (art. 44, I, CP). Também em virtude do quantum da pena privativa de liberdade cominada, inaplicável é a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto e com estes fundamentos, tendo o E. Conselho de Sentença reconhecido que o acusado praticou o delito que lhe foi imputado, CONDENO LUIZ WANDERLEY DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, conforme prevê o art. 387, inciso IV, do Código Penal, já que ausentes nos autos elementos para tanto.

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda. Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar sua libertação, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Comunique-se o IIRGD sobre o desfecho desta ação penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório, ficando decretada a perda de bens eventualmente apreendidos, se não requerida a restituição.

Publicada em plenário, saem os presentes cientes e intimados.

Aparecida, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA